

1502995-47.2022.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... é investigado não só pela prática de tráfico de drogas, mas também por associação ao tráfico, o que ocasionou a expedição do referido mandado de busca e apreensão, confirmando as suspeitas da polícia.

O réu alegou, no entanto, que é usuário de todos os tipos de droga e que os entorpecentes encontrados em sua casa eram para seu consumo. Quanto ao dinheiro, disse que é fruto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502995-47.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502995-47.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2218908/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 26703643 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, EV5665-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2218908 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano Antonio da Silva Zaneto

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JULIANO ANTONIO DA SILVA ZANETO, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 11h, na Rua José Moroti, n. 285, em Lins/SP, o denunciado tinha em depósito, para fins de tráfico, 09 porções de maconha, 17 papелotes de crack, e 03 porções de cocaína, substâncias entorpecentes e que causam dependência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.94/96).

O agente foi preso em flagrante (fls. 01/04).

Houve homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva (fls. 74/76).

A decisão de fl. 97 manteve a prisão preventiva .

Resposta à acusação (fls.107/109).

A denúncia foi recebida. Afastada a absolvição sumária do denunciado. Designada audiência de instrução e julgamento (fls.121/123)

No decorrer da instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 139/143).

A Defesa, em memoriais, pleiteou a desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Em caso de eventual condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal (fls. 148/156).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A inicial acusatória imputa ao denunciado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, segundo o qual comete crime de tráfico de entorpecentes aquele que "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fl. 13), constatação provisória de entorpecente (fls. 69/72), relatório final (fls.87/90), laudo toxicológico definitivo (fls. 118/120) e prova oral.

No que se refere à autoria, a prova é inquestionável. Os depoimentos das testemunhas são por demais claros ao descrever minuciosamente as circunstâncias dos fatos. Além disso, o próprio réu admitiu que os entorpecentes encontrados em sua residência lhe pertenciam.

De acordo com a denúncia, na data e horário ali descritos, policiais civis policiais civis cumpriam um mandado de busca e apreensão na residência do réu, que acompanhou a diligência, e encontraram 9 porções de maconha, 17 papetes de crack e 3 porções de cocaína. Também foram encontrados R\$ 64,00 em notas, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante. Segundo o apurado, o denunciado, há tempos, é investigado não só pela prática de tráfico de drogas, mas também por associação ao tráfico, o que ocasionou a expedição do referido mandado de busca e apreensão, confirmando as suspeitas da polícia.

O réu alegou, no entanto, que é usuário de todos os tipos de droga e que os entorpecentes encontrados em sua casa eram para seu consumo. Quanto ao dinheiro, disse que é fruto de "bicos" que faz.

Contudo, pelas provas amealhadas aos autos, constata-se que a droga encontrada era destinada à traficância, e não ao consumo do réu.

A testemunha de acusação Rodrigo Pivato da Rocha, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 09. Em juízo, disse que foram até a casa do réu para cumprir um mandado de busca e apreensão. Receberam informações que o acusado estava realizando tráfico de drogas e armazenando os entorpecentes na própria casa. Localizaram porções de crack e cocaína em uma sala. Em um dos quartos encontraram maconha. Juliano portava R\$64,00. O indivíduo alegou que as drogas eram para consumo próprio. Não visualizaram Juliano realizando a venda das substâncias ilícitas. Foi dito pelo réu que o dinheiro era proveniente de "bicos". Já abordou o indivíduo anteriormente. O acusado frequenta locais de tráfico de drogas. Os entorpecentes estavam embalados e prontos para venda. Questionado se caso ele tivesse adquirido as drogas estariam também embaladas, respondeu que acredita que sim. O dinheiro estava na bermuda de Juliano e na estante da casa (mídia digital).

A testemunha de acusação Ederval Emerson de Souza Perin, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 10. Em juízo, disse que cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Na sala do imóvel foi localizado crack, cocaína e dinheiro. Encontraram em um quarto porções de maconha. O réu alegou ser usuário de cocaína e crack. Em relação a maconha, Juliano alegou não ser o proprietário, mas não soube explicar o motivo de estar no local. O

indivíduo estava com aproximadamente R\$65,00. Existe uma ocorrência sobre o acusado ser traficante. O local é conhecido por possuir pontos de tráficos de entorpecentes. Receberam informações de que o acusado armazenava os entorpecentes na residência. As drogas estavam prontas para venda. O dinheiro estava fracionado e guardado junto com os entorpecentes (mídia digital).

O réu Juliano Antonio da Silva Zaneto, em solo policial, alegou que estava na rua, quando foi abordado por policiais civis. Os policiais alegaram que havia um mandado de busca para cumprir em sua residência. Em sua casa localizaram crack, cocaína e maconha. É usuário de crack e cocaína. As drogas não eram destinadas a venda. A maconha não é sua. O dinheiro apreendido é fruto de "bicos" que realiza. Conhece Jorge, Carlos e Ângelo, pois moram próximos, porém, não sabe se eles promovem o tráfico de entorpecentes. Não se associou aos indivíduos. Não foi agredido pelos policiais (fls. 11). Em audiência de custódia, disse que coleta reciclagem. Realiza tratamento no CAPS. É usuário de todos os tipos de drogas. Não sofreu agressão policial. Assinou os papéis na delegacia, mas não sabe ler. Possui processo criminal anterior (mídia digital). Em juízo, disse que trabalha como pedreiro. É viciado em crack, maconha, cocaína e bebidas alcoólicas. Realiza tratamento junto ao CAPS. Optou por responder somente as perguntas de sua advogada. Já foi internado para tratamento de dependência química. Realiza alguns "bicos" como cortar árvores e carpir quintais. Compra uma quantidade "boa" de drogas para consumir em sua casa. O dinheiro apreendido era proveniente de "bicos". Também recolhe reciclagens. Na data dos fatos havia ingerido bebidas alcoólicas e utilizaria entorpecentes (mídia digital).

Aos policiais civis, o réu assumiu que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, versão que foi mantida no interrogatório policial e judicial. No entanto, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas mostra-se frágil e inconsistente diante do conjunto probatório amalhado aos autos.

A alegação da combativa Defesa de que a droga apreendida não seria para comercialização e sim para consumo próprio não se sustenta. As fotos de fls. 70/72 apresentam as drogas apreendidas com peso bruto e líquido, quantidade e variedade incompatíveis com a posse de entorpecentes para consumo próprio.

Avançando, quanto ao elemento subjetivo, o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, a contrario sensu, dá as coordenadas da caracterização do tráfico de drogas ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Inicialmente, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha) é indicativo da traficância.

Além disso, pesa contra o acusado o fato de que as drogas foram encontradas por policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em processo em que o réu é investigado por crime de tráfico e associação criminosa (Proc. 15029983-33.2022.8.26.0322), o que torna ainda mais frágil a alegação de que essa grande quantidade se destinaria apenas ao seu consumo.

Essas circunstâncias são incompatíveis com a alegação de posse para uso próprio, à luz dos critérios fornecidos pelo § 2º do art. 28 do mencionado diploma legal.

Vale também salientar que não há nos autos qualquer circunstância concreta que gere suspeita quanto à idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, como já dito, não tendo sido apresentada qualquer razão efetiva para que os agentes públicos viessem a deliberadamente prejudicar o réu.

Acresça-se a isso ser irrelevante o fato de que a apreensão se deu na residência do réu ou que o acusado não foi surpreendido realizando a mercancia da droga. Importa consignar que o delito em questão é crime de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos descritos no tipo para a configuração do ilícito.

No caso em tela, foi o acusado flagrado mantendo em depósito o entorpecente, o que é suficiente para a subsunção dos fatos à descrição do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Portanto, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo estão bem demonstrados nos autos, bem como a consumação na modalidade "ter em depósito".

Como o réu é reincidente (fls. 57/65) – que será valorado oportunamente – incabível

a causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, não estão presentes as circunstâncias preponderantes estabelecidas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06. No entanto, o réu ostenta maus antecedentes, pois na data dos fatos possuía, além da condenação considerada para a reincidência, outras duas condenações com trânsito em julgado (fls. 57/65 - Proc. nº 0009235-54.2007.8.26.0322, deste juízo, e Proc. nº 0010930-72.2009.8.26.0322, deste juízo), motivo pelo qual fixo a pena base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência - art. 61, I, CP (fls. 57 - Proc. nº 0000210-36.2015.8.26.0322, deste juízo, art. 129, §9º e art. 155, caput, e art. 147, caput, todos do CP, com trânsito em julgado em 29/06/2017 - pena extinta pelo integral cumprimento em 20/11/2019), por isso exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras atenuantes ou agravantes, e causas de diminuição ou aumento da pena.

Como visto, o réu é reincidente. O crime é equiparado a hediondo (artigo 2º, caput, Lei n. 8.072/90). Portanto, com base no art. 33, §2º, CP, e, sobretudo, com base no art. 2º, §1º, Lei n. 8.072/90, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 44, I e II, CP e art. 77, caput e inciso I, respectivamente).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JULIANO ANTONIO DA SILVA ZANETO como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, razões que se somam àquelas que constam da decisão de fls. 74/76. Assim, deverá ser recomendado, desde logo, na penitenciária onde está recolhido.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Decreto a perda do dinheiro apreendido e depositado nos autos. O dinheiro apreendido em espécie deverá ser destinados à Caixa Econômica Federal para ser, oportunamente, transferido ao FUNAD, nos termos do artigo 62-A da Lei n. 11.343/2006.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA